



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO

Boletim No.: 3193/2016

INICIADO: 14/10/2016 17:23hs e EMITIDO: 14/10/2016 19:22hs

Folha : 1

JLLPTTCBDJEEIHa\

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA DA CAVALGADA, 24 - VILA MEDEIROS - CEP: 02161-030
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 90 D.P. - PQ. NOVO MUNDO

Ocorrência: 14/10/2016 às 16:30 horas

Comunicação: 14/10/2016 às 17:08 horas

Elaboração: 14/10/2016 às 17:23 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- LEONARDO MATHEUS DE CARVALHO - Presente ao plantão - RG: 39219630-SP
emitido em 29/08/2014 - Exibiu o RG original: Sim
Mãe: VANESSA DE JESUS CARVALHO - Natural de: GUARULHOS -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 13/06/1998
18 anos - Estado civil: Solteiro - Instrução: 1 Grau completo
CPF: 48431996803 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Olhos: Verdes - Tipo de cabelo: Carapinha
Cor do cabelo: Castanhos claros - Altura: 1,75 - Compleição: MEDIA
Endereço Residencial: RUA KOBE, 1164 - JARDIM JAPÃO - S.PAULO - SP

Testemunha:

- JOSÉ WILSON FERREIRA LIMA - Presente ao plantão - RG: 26696494-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: ANTONIO FERREIRA LIMA
Mãe: MARLENE FERREIRA LIMA - Natural de: CRATO-CE
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 04/01/1968
48 anos - Estado civil: Separado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior incompleto - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: ALAMEDA TERCEIRO SARGENTO ALCIDES DE OLIVEIRA, 52
PQ N MUNDO - S.PAULO - SP - Empresa: 90DP

Condutor:

- FERNANDO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA - Presente ao plantão - RG: 34019195-SP

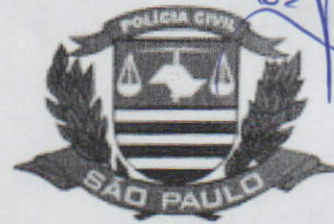
90º D.P. PQ. NOVO MUNDO

Endereço da delegacia : AL 3 SG ALCIDES OLIVEIRA, 52 - PQ NOVO MUNDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6201-2957



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO
Boletim No.: 3193/2016

INICIADO:14/10/2016 17:23hs e EMITIDO:14/10/2016 19:22hs
JLLPTTCBDJEEIHa\

Folha :2

emitido em 11/08/2001 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: CARLOS ALBERTO MARTINS TEIXEIRA - Mãe: TAMARA GOMES TEIXEIRA
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 01/04/1985 31 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: ALAMEDA TERCEIRO SARGENTO ALCIDES DE OLIVEIRA, 52
PQ N MUNDO - S.PAULO - SP - Empresa: 90 DP

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Outros-Valor/Moeda
- Observações: R\$119,00 EM ESPECIE
- Pessoa relacionada: LEONARDO MATHEUS DE CARVALHO

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 8 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 08 INVOLUCROS CONTENDO ERVA ESVERDEADA SEMELHANTE MACONHA
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: SUPOSITORIO - Quantidade: 17 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 17 EPENDORFFS CONTENDO PÓ BRANCO SEMELHANTE COCAINA

Histórico:

Presentes os policiais civis, ora condutor e testemunha acima, informando que nesta data, em diligências pelo local dos fatos, visando averiguar denúncia anônima, via fone, compareceram ao referido logradouro, onde após minutos em campana velada, avistaram um indivíduo em atitudes suspeitas, ou seja, caracterizando comércio ilícito de drogas, resolvendo pela abordagem, quando identificaram o suspeito como Leonardo Matheus de Carvalho, e após busca pessoal autorizada, lograram encontrar na sua posse, num de seus bolso, 08 porções de erva aparentando maconha e a quantia de R\$54,00 em especie.

Leonardo indicou ainda, o local onde havia guardado mais drogas, quer seja, no interior de uma carcaça de veículo abandonado, próximo ao local da abordagem, onde foram encontrados 17 ependorffs contendo pó branco, aparentando cocaína e mais uma quantia de R\$65,00, em especie.

Inquirido, Leonardo admitiu informalmente, trabalhar para o tráfico, tendo sido contratado por uma mulher de prenome Nice, desconhecendo seu endereço e contato telefônico, motivo pelo qual foi dada voz de prisão e conduzido à presença da Autoridade Policial para as providências cabíveis.

90º D.P. PQ. NOVO MUNDO

Endereço da delegacia : AL 3 SG ALCIDES OLIVEIRA, 52 - PQ NOVO MUNDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6201-2957



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO

Boletim No.: 3193/2016

INICIADO:14/10/2016 17:23hs e EMITIDO:14/10/2016 19:22hs

Folha :3

JLLPTTCBDJEEIHa\

O entorpecente foi apreendido e encaminhado para constatação junto ao IC, positivando para cocaína e maconha, conforme o laudo pericial nº 471.221/2016, na quantidade de: item A) 4,7 gramas e item B) 12,4 gramas, respectivamente.

Feitas as comunicações de praxe.

Exames requisitados: IC-IML
Solução: BO PARA FLAGRANTE

MOACIR MEDEIROS CAVALCANTI
ESCR POL

ANTONIO CARLOS CORSI SOBRINHO
DELEGADO DE POLÍCIA

90º D.P. PQ. NOVO MUNDO

Endereço da delegacia : AL 3 SG ALCIDES OLIVEIRA, 52 - PQ NOVO MUNDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6201-2957



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0010102-63.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **LEONARDO MATHEUS DE CARVALHO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernando Cesar Carrari**

VISTOS.

LEONARDO MATHEUS DE CARVALHO foi denunciado e processado por **infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06**, porque, de acordo com a inicial, no dia 14 de outubro de 2016, por volta de 16h30min, na Rua Cavalgada, n. 24, Vila Medeiros, nesta cidade, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, **cerca de 4,7g (quatro gramas e sete decigramas) de cocaína, acondicionada em 17 (dezessete) porções, e cerca de 12,4g (doze gramas e quatro decigramas) de maconha, distribuída em 08 (oito) porções acondicionadas artesanalmente,** substâncias entorpecentes que determinam física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que nas circunstâncias acima mencionadas, o acusado estava no sítio dos fatos, realizando o comércio de substância entorpecente, sendo que para tal finalidade carregava parte da droga em suas vestes e outra parte guardava nas proximidades. Ocorre que policiais militares realizavam diligências no local, momento em que divisaram o denunciado, abordaram-no, revistaram, encontraram oito porções de maconha e a importância de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais). Próximo ao acusado encontraram mais drogas, dezessete eppendorfs contendo cocaína, em local indicado pelo próprio acusado. As quantidades e naturezas das drogas apreendidas, a forma armazenamento, e as demais circunstâncias já narradas demonstram que o denunciado exercia o tráfico de drogas, ou seja, tinha a intenção de entrega a consumo de terceiros.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar.

0010102-63.2016.8.26.0635 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A denúncia foi recebida em 11 de março de 2017 (fls. 103).

Na fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o acusado foi interrogado.

O Laudo de Exame Químico Toxicológico foi encartado a fls. 85/87.

As partes manifestaram-se em alegações finais. O Ministério Público, em síntese, após tecer considerações sobre os fatos e a prova produzida, pugnou pela procedência da ação, condenando-se o acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, em resumo, considerando insuficiente o conjunto probatório, requereu a improcedência da ação, absolvendo-se o denunciado. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente, considerando-se que, finda a instrução, a imputação dirigida ao acusado restou comprovada.

Conforme se apurou, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas na inicial, o acusado trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A testemunha Fernando Henrique Gomes, policial civil, afirmou que na data dos fatos foram averiguar informação anônima recebida via telefone sobre ocorrência de tráfico de drogas nas imediações da Rua Cavalgada, local já conhecido como ponto de tráfico. Dirigiram-se ao local em viatura descaracterizada e permaneceram em observações por aproximadamente quinze minutos, e durante esse período viram o acusado em atividade típica de comercialização de entorpecentes, mantendo contato com diversas pessoas que dele se aproximavam. Efetuaram a abordagem e, em revista pessoal, apreenderam nas vestes do denunciado oito porções de maconha, além de uma importância em dinheiro. Indagado, o denunciado admitiu que estava na prática do tráfico de drogas e indicou a carcaça de um veículo abandonado como o local onde estaria armazenado o restante dos entorpecentes. No local indicado pelo denunciado, localizaram mais porções de maconha e pinos de cocaína, bem como outra importância em dinheiro.

No mesmo sentido é o depoimento do policial civil José Wilson Ferreira, que afirmou que diligenciaram na Rua Cavalgada para apurar denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes. Do interior de viatura descaracterizada observaram o denunciado em movimentação típica de tráfico de drogas. Aproximaram-se com o veículo e desembarcaram, momento em que vários indivíduos que se encontravam no local se evadiram. Abordaram o acusado, com o qual foram encontradas porções individuais de maconha e uma importância em dinheiro. O denunciado indicou um veículo onde estava o restante do entorpecente, que se tratava de pinos de cocaína que foram localizados na lanterna do referido automóvel.

A prova oral produzida em Juízo é segura, harmônica, e está corroborada por aquela colhida na fase administrativa.

Assim, a negativa do acusado no interrogatório judicial não tem credibilidade, uma vez que está isolada do conjunto probatório e sem amparo em qualquer elemento de convicção, mostrando-se inverossímil, tendo em vista que não há nos autos qualquer indício de falsa incriminação.

Além disso, a quantidade, a natureza, a diversidade, e a forma de acondicionamento das drogas confirmam a destinação de entrega onerosa ao consumo de terceiros.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A comprovação da materialidade delitiva está reforçada pelo auto de prisão em flagrante a fls. 02, boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão a fls. 11, laudo de constatação de fls. 12/14, e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 85/87.

Demonstrada a procedência das imputações dirigidas ao acusado, passa-se à dosimetria das penas a serem aplicadas.

O mínimo legal da pena cominada ao delito de tráfico ilícito de drogas corresponde a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Observando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, e art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, considerando-se que o acusado não registra antecedentes, não se verifica intensidade de dolo diversa da normalmente observada em casos semelhantes, e a natureza e quantidade das substâncias não justificam a fixação da reprimenda em patamar superior.

A pena intermediária coincide com a pena base, em face da ausência de agravantes ou atenuantes a considerar, anotando-se que a atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal.

Presente a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado é primário e não registra antecedentes, e não há nos autos comprovação de que integre organização criminosa, reduzo a pena intermediária em percentual de 2/3 (dois terços), obtendo-se pena final correspondente a um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, que torno definitiva, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição.

Em que pese a dosimetria da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, pois é o único compatível com a gravidade do delito de tráfico de drogas, equiparado a hediondo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, uma vez que tal medida seria insuficiente à prevenção e à reprovação de delito dessa natureza.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal, para **CONDENAR** **Leonardo Matheus de Carvalho**, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso nas sanções do art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06.

Em face do regime inicial de cumprimento da pena, o acusado, que se encontra custodiado, não poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração da droga apreendida com o réu.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de julho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**